S.A. DAMM
Rosselló 515
08025 Barcelona
CENTRALITA: TEL.932909200

FAX.(+34)932909338

IMPORTANTE: EN ALBARANES Y FACTURAS CÍTESE Nº DE PEDIDO, FECHA, C.I.F. o D.N.I. Y CÓDIGO DE PROVEEDOR

FECHA PEDIDO	COD.PROVEEDOR	Pedido
09.06.2022	22739	Nº 450655103

CIF/NIF: B63633093

ADN COMUNICACIO S.L.
INDUSTRIA, 127, 3ª PLANTA
08025 BARCELONA
Spain

NOS COMPLACE PASARLES EL SIGUIENTE PEDIDO EN LAS CONDICIONES EXPRESADAS A CONTINUACIÓN

FACTURAS: Enviar por email (en pdf) a facturaspdfdamm@damm.es
PAGOS: Los días 1 y 16 de cada mes, atendiendo a los acuerdos alcanzados por las partes, salvo en caso de indicaciones específicas en observaciones.
El suministro de este pedido se ceñirá estrictamente a las condiciones generales de compra que se adjuntan. Consideraremos aceptado el presente pedido si dentro de los diez días de la fecha del mismo no recibimos aviso en contrario.

Número de autorización electrónica:

4506551030227390

CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	PE	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	UC	PRECIO UNITARIO	UP	%	IMPORTE
SZSG110	Presentación Estrella Damm	1	09.06.2022						
Serv: 203004	SERV. PROF. OTROS			1,0	ZUA	2.179,85	ZUA		2.179,85

Presentación segun presupuesto nº C2022-0422 de fecha 02 junio de 2022
de Judit Bigas

Total ... **2.179,85**

Total EUR **2.179,85**

OBSERVACIONES: Pago 30 días F.F. días 1 y 16

PUNTOS ENTREGA (PE) : 1 ROSELLO 08025 BARCELONA Rosello 515

Los proveedores de servicios deben cumplir con la Ley General Tributaria y en concreto con el párrafo 2º del apartado 1,f) del artículo 43, relativo al certificado específico de encontrarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias.

Para la prestación de servicios de cualquier tipo que impliquen la entrada de trabajadores del proveedor (o subcontratados por este) a instalaciones de la propiedad, el presente pedido únicamente será válido y vigente si se cumple con las cláusulas de coordinación de contratas (ver apartado proveedores en pág. web: http://www.damm.es).

10.06.2022 14:31:42
Adm.Compras

VISADO COMPRAS

Dirección Compras

Aceptación por el Proveedor

Confirmar a través de compras@damm.es

ATENTAMENTE
CENTRAL DE COMPRAS
DAMM

Dirección Compras

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

La Central de Compras de Damm (en adelante C.C.D.) tiene como función negociar en nombre de las Compañías pertenecientes a Damm (en adelante E. de D.) las compras de éstas y emitir los correspondientes pedidos.

1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. La aceptación de este pedido, su suministro o la realización de trabajos con destino al mismo, lleva implícita la aceptación de estas Condiciones Generales, renunciando el suministradora sus propias Condiciones Generales de Ventas.

1.2. Las condiciones especiales que rigen para este pedido son las que figuran en el reverso y no podrán modificarse salvo notificación por escrito de la

1.3. La E. de D. se declara ajena a cualquier cuestión de propiedad industrial que pudiera afectar a la fabricación, venta o utilización de los artículos procedentes de sus suministradores, quedando a cargo de éstos, exclusivamente, las cuestiones que pudieran suscitarse, con entera indemnidad de E.de D..

1.4. E.de D. únicamente reconoce como válidos los pedidos cursados a través del impreso normalizado, emitidos por C.C.D. y debidamente autorizados. 1.5. El proveedor deberá acusar recibo, por devolución de la propia conformidad, dentro de los diez días siguientes a la fecha del pedido. En cualquier caso, pasado este plazo y de no recibir escrito en otro sentido, se supondrá la aceptación total del suministro en las condiciones especificadas. La correspondencia será dirigida a C.C.D., en calle Rosselló nº 515, 08025-BARCELONA.

1.6. El proveedor queda obligado a contratar y mantener, durante la vigencia del presente contrato/pedido, un seguro de Responsabilidad Civil, con compañía/s de seguros de reconocido prestigio y solvencia. El seguro deberá disponer de límites, sublímites y coberturas suficientes y necesarios para cubrir responsabilidades que pudieran generarse para con la E.de D. y/o terceras partes , resultado de productos, actividades y servicios descritos en el presente pedido.

2. CONDICIONES TÉCNICAS

2.1. Los planos y modelos suministrados por C.C.D. en nombre de E.de D. quedan de su exclusiva propiedad no permitiéndose en caso alguno el que sean comunicados a terceros, o sujetos de copia, sin su expresa autorización.

2.2. El proveedor se compromete a conservar y mantener el perfecto estado de uso, a su cargo, todos los útiles, matrices o calibres necesarios para la fabricación o verificación de las piezas suministradas para ser incorporadas a la producción de E.de D. y que sean propiedad de ésta.

2.3. El personal de Control de Calidad de E.de D. y C.C.D. tendrá libre acceso a las fábricas del proveedor y/o de sus subcontratistas para la inspección de la ejecución de los trabajos.

3. PLAZOS DE ENTREGA.

3.1. En caso de incumplimiento de los plazos de entrega, C.C.D. se reserva el derecho a su criterio de:

3.1.1. Considerar anulado total o parcialmente el pedido, para lo cual bastará la simple comunicación de esta decisión al proveedor.

3.1.2. En el caso de no existir penalidades de tipo especial, aplicar una sanción del 1% del importe del material no entregado por semana de retraso.

4. PRECIOS.

4.1. Los precios se entienden netos para la mercancía puesta en una de las factorías o almacenes de E.de D. en la localidad indicada en el anverso, con seguros de transporte y ubicación incluidos.

4.2. En caso de instalaciones industriales es preceptiva la previa aceptación por parte de C.C.D. del correspondiente presupuesto oferta.

4.3. Los precios se entienden fijos y sin aumento posible por ningún concepto ni circunstancia.

5. ENTREGA.

5.1. Se efectuará en los almacenes de E.de D. franco de embalajes y portes.

5.2. La mercancía deberá ir acompañada de un albarán de entrega por duplicado, indicando:

5.2.1. Nombre, razón social o título del proveedor.

5.2.2. Número de pedido otorgado por C.C.D. y designación empleada por C.C.D. en el pedido.

5.2.3. Cantidad entregada, fecha entrega y número de albarán o expedición.

5.2.4. Precio unitario y total.

5.3. En un mismo albarán sólo podrán figurar materiales para un pedido.

6. RECEPCIÓN.

6.1. La simple entrega de la mercancía en los almacenes de E.de D. no significa la aceptación de la misma, por lo cual será indispensable la expresa recepción CUANTITATIVA y CUALITATIVA efectuada por el Servicio de Recepción de E.de D..

6.2. Si no se observasen las condiciones técnicas de su suministro o se hallasen defectos evidentes, C.C.D. se reserva el derecho de actuar en la forma siguiente:

6.2.1. Devolución total o parcial a cargo del proveedor para su reposición o sin reposición.

6.2.2. Anulación del pedido y cargo de los gastos ocasionados e indemnización por los perjuicios ocasionados.

6.2.3. Aceptación de la mercancía mediante depreciación de la misma.

6.3. Cuando se trate de pedidos referentes a instalaciones industriales seguirán las normas de recepción establecidas en el Pliego de Condiciones, o en su defecto, las estipuladas en las presentes Condiciones Generales.

6.4. La duración de las normales garantías, tanto de materiales como de funcionamiento, serán las que en cada caso se especifiquen. De no concretarse, se considerará como normal el término de un año.

7. FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

7.1. Este pedido no podrá facturarse a precios superiores a los estipulados en el mismo salvo expresa conformidad por escrito de C.C.D..

7.2. Para el abono de la factura es indispensable que los materiales y/o instalaciones hayan sido aceptadas por el Servicio de Recepción de E.de D..

7.3. El plazo de recepción de las facturas no podrá ser superior a diez días de la fecha de la factura, debiendo ajustar, en caso necesario, la fecha de su pago o el vencimiento del giro, a la fecha de recepción de la factura.

7.4. No se admitirán facturas parciales salvo en pedidos con entregas programadas o pedidos abiertos.

7.5. Las facturas deberán remitirse en pdf a la dirección de correo electrónico, tal y como se indica en el anverso.

7.6. Los pagos se realizarán, los días 1 y 16 de cada mes, según normativa vigente.

7.7. No se admitirán facturas sin indicación del número de pedido al que hacen referencia.

8. PROHIBICIÓN DE PUBLICIDAD.

8.1. El proveedor no podrá efectuar en interés propio o de terceros, publicidad alguna que se refiera a las ventas efectuadas a E.de D.., salvo autorización expresa de ésta, que simultáneamente señalará las condiciones de esta autorización.

9. CANCELACIÓN DEL PEDIDO.

9.1. C.C.D. se reserva el derecho de anular el presente pedido en caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones particulares o generales establecidas en el mismo.

9.2. C.C.D. podrá suspender la recepción y el pago de las mercancías pedidas a sus proveedores en caso de inundación, incendio u otro siniestro en sus fábricas, así como en caso de conflicto colectivo y otros supuestos análogos de fuerza mayor.

9.3. C.C.D. anulará el pedido de forma automática en caso de incumplimiento por parte del proveedor de las condiciones de seguridad y adecuación medioambiental que figuran en nuestro requerimiento de oferta.

10. JURISDICCIÓN.

10.1. Para todas las cuestiones derivadas de este pedido, ambas partes se someten voluntariamente y con renuncia de su propio fuero y domicilio, si fuesen otros, a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona.

11. PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

11.1. El pedido oficial emitido por el Departamento de Compras de DAMM, es el único medio de comunicación válido que autoriza iniciar la ejecución de los servicios. Las condiciones particulares del pedido son cláusulas contractuales vinculantes para la empresa contratada, en adelante denominada contratista. Sus obligaciones se subordinan ante toda la subcontratación, respondiendo el contratista de la gestión y control en tales casos. No respetarlas puede provocar la paralización temporal del trabajo hasta remediar las medidas preventivas, habilitar la retención de facturas hasta resolverse la disposición caso de ser denunciada por la autoridad laboral, rescindir el contrato por incumplimiento, o incluso la deshomologación del Contratista.

11.2. EL CONTRATISTA debe realizar el trabajo aplicando todas las medidas de prevención que resulten necesarias, siempre de acuerdo con el diagnóstico y Evaluación específica de los Riesgos, atendiendo la naturaleza y condiciones de los trabajos que venga a realizar.

11.3. ANTES del inicio de los trabajos aportará los documentos siguientes, y justificará la documentación que se le requiera en el proceso de CAE coordinación de actividades empresariales, según apartado 11.4.

Evaluación de Riesgos inherentes al trabajo la prestación del servicio que venga a realizarse, considerando los riesgos generales del centro y del área de trabajo.

Medidas preventivas a tomar para la realización del trabajo y

Medidas de emergencia a considerar preventivamente para el trabajo.

Formalizará, a criterio del gestor del contrato y/o del responsable de PRL del centro, los documentos siguientes:

i. Plan de Trabajo. Documento consensuado con el responsable del servicio que concrete el alcance del trabajo, los recursos y medios a utilizar en cada fase operativa, armonizando directrices de trabajo y medidas preventivas.

ii. Acta 0. Acta inicial de Coordinación de d. Actividades Empresariales, donde se concreta la estructura de mando del Contratista: Responsable de Servicio, Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo y Recurso Preventivo... La coordinación se mantendrá a partir de este documento y de forma bidireccional mientras duren los trabajos, responsabilizándose el contratista de comunicar cualquier variación en el alcance o en las medidas preventivas establecidas inicialmente. Del mismo modo se podrán indicar medidas adicionales derivadas por trabajos concurrentes.

11.4 Justificará en la plataforma Web de Damm, dispuesta y al efecto expreso de la coordinación de actividades empresariales cuantos requisitos se e. indiquen para su pedido.

Se establece un plazo de 3 días laborables previos al inicio de actividad, para revisar por nuestra parte la documentación enviada relativa a la CAE del pedido. Deberá entregarla con suficiente antelación y abstenerse de programar servicios sin comprobar su autorización de acceso.

11.5. En trabajos de reparación, mantenimiento correctivo planificado o preventivo el Mando del Contratista recibirá de la Propiedad la Orden de Trabajo relativa a este pedido. La Orden de Trabajo concreta la instalación y elementos afectados, el alcance del trabajo y las condiciones de seguridad o permisos de trabajo para ejecutarlo. Todo ello es obligatorio gestionarlo hasta su fin.

11.6. El contratista debe aportar aquellos medios técnicos y máquinas, herramientas y otros equipos de trabajo necesarios para la prestación del servicio. Todos estos deben garantizar los requisitos esenciales de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo.

11.7. El contratista cumplirá las instrucciones de la Propiedad en cuanto al uso de identificación personal, registro de entradas y salidas, utilización de accesos, régimen de seguridad de locales y edificios y cualquier otra norma o procedimiento de régimen interior. Para ello y con carácter previo al inicio identificará al personal, informará y solicitará autorización para sus subcontratas o la presencia de personal autónomo. En todos los casos se deberá justificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social y tributaria.

11.8. El Contratista es responsable de todo el personal que aporte al servicio sea de forma directa o indirecta y se compromete a que estos cumplan con las obligaciones convenidas en estas condiciones particulares.

11.9. El contratista designará su equipo de Mando (Encargado o Gestor del Servicio) al igual que hace el titular o la propiedad. Entre estos se realizarán las correspondientes indicaciones, instrucciones y comunicaciones relativas al trabajo. La propiedad no tiene mando ni autoridad respecto de los trabajadores del contratista.

11.10. El contratista acreditará que los trabajadores disponen de la formación e información necesaria respecto de los riesgos identificados asociados al trabajo, así como sobre los medidas de prevención y protección consideradas, tanto propias a su oficio como las relativas al centro de trabajo e instalaciones en que se desenvuelvan.

11.11. Está prohibida la Subcontratación de la totalidad de los trabajos. La subcontratación parcial, puede realizarse en favor de otras empresas siempre que estas estén calificadas y cumplan con requisitos equivalentes a los exigidos al CONTRATISTA, y se satisfagan las restricciones y condiciones siguientes:

a) No superar 2 niveles. Entiéndase: subcontratista (Nivel 1) y contrata del subcontratista (Nivel 2). Solicitarse previamente al Gestor del Contrato, mediante el Formulario ANEXO X, disponible en la plataforma de CAE.

c) No se permiten subcontratar trabajos que se realicen en áreas o instalaciones del centro clasificadas de riesgo o que sean críticas para el proceso y para los que se exigen requisitos adicionales como la formación o el conocimiento de las instalaciones. A modo de relación no exhaustiva, se indican, las siguientes:

i. Áreas clasificadas con riesgo de incendio
   - explosión, tales como: estación reguladora de gases, silos, molinería, estación depuradora de aguas residuales, almacenamiento de productos químicos, almacenamiento de productos petrolíferos, almacenamiento de productos inflamables.
   - Espacios confinados.

iii. Instalaciones de gas (mantenimiento, ajuste y regulación de equipos).

iv. Instalaciones eléctricas: cuadros de transformadores, calderas (quemadores y regulación) y turbinas.

v. Instalaciones frigoríficas: regulación y mantenimiento de compresores y equipos de frío (en servicio).

Ante toda subcontratación de servicios el CONTRATISTA viene obligado a:

Coordinar la información y obligaciones relativas a la prevención de riesgos laborales, debiendo la empresa subcontratada acreditar y asumir iguales obligaciones y responsabilidades frente a la propiedad.

Disponer de un Recurso Preventivo perteneciente a su propia plantilla para coordinar de forma directa y permanente la subcontrata o subcontratas que participen en la prestación de los servicios, con el titular y otras empresas que presten servicios en el mismo ámbito.

En ningún caso la PROPIEDAD admitirá la cesión de los Servicios a favor de empresas que no acrediten tener a sus trabajadores debidamente afiliados en el régimen general de la seguridad social y al corriente de sus obligaciones, tanto sociales, como fiscales, extremos que se compromete a comprobar el CONTRATISTA.

f. Excepcionalmente se autorizará, la subcontratación en favor de autónomos, siempre y cuando se respeten los siguientes extremos:

1. Este no puede subcontratar trabajos a él contratados, con otras subcontratas ni con otros trabajadores autónomos.
2. La duración contractual del servicio realizado por un mismo autónomo en un centro de trabajo, no superará los limites siguientes:

   El cómputo de días de trabajo será inferior a 5 días en el mes o de 13 días en periodos trimestrales y con un límite anual de 50 días. Especialmente cuando se trate de autónomos dependientes del contratista.

   Los autónomos o trabajadores dependientes del autónomo, no podrán realizar sistemática mente horas extras, y su jornada laboral no excederá las 10 horas diarias.

11.12. Limitaciones: No se permite la prestación de servicios en las instalaciones de la PROPIEDAD con personal contratado a Empresas de Trabajo Temporal (ETT), con personal con personal en prácticas, becarios
- convenios de cooperación educativa.

11.13. El personal que tenga la consideración de sensible a riesgos será empleado únicamente en puestos o tareas compatibles, acreditando su aptitud médica condicionada, lo cual se pondrá en conocimiento del titular.

12. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos, las Partes dejan expresa constancia de:

a) Los datos de carácter personal de las personas físicas firmantes del presente Contrato, en nombre propio o como representantes de las correspondientes personas jurídicas, así como las personas de sus respectivas organizaciones que se designen como *"persona de contacto"*, serán tratados por cada una de las Partes con la única finalidad de ejecutar y cumplir este Contrato, y para poder dirigir a través suya cuantas comunicaciones resulten necesarias.

la) Salvo obligación legal, los datos de tales personas no se comunicarán a ninguna otra empresa, ni se utilizarán para ningún otro fin.

c)Tales datos se conservarán mientras este contrato esté en vigor, y durante el plazo legal adicional que sea necesario, para hacer frente a posibles reclamaciones por el uso que se haya podido hacer de ellos.

d) Las persona firmantes y de contacto podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y todos aquellos previstos legalmente mediante escrito, comprensivo de su petición y acompañando copia de su D.N.I. dirigido a la dirección indicada en el encabezamiento del presente contrato.

13. SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA.

Es condición necesaria para cualquier proveedor garantizar el conocimiento y cumplimiento de los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.